

한전KDN(주)

통 보

제 목 파견근로자 교체 관련 업무처리 미흡

소 관 부 서 □□□□□□처

조 치 부 서 □□□□□□처, ◇◇◇◇◇◇처(◇◇◇◇◇부)

내 용

1. 업무 개요

□□□□□□처는 동남권 ▽▽회사에서 수주한 ICT 분야 위탁사업을 내부인력, 외부 용역 및 인력지원(파견) 사업 방식으로 수행하고 있다. 특히 인력지원사업의 경우 투입인력 변경이 발생할 때 인력지원업체로부터 변경 승인 요청을 받아 이를 검토하고, 기술능력 평가를 실시한 후 평가 결과가 배점의 80% 이상인 경우 인력 변경을 승인하여 투입인력을 교체하고 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「근로자 파견 계약서」 제5조(근로자 파견 절차)에 따르면 투입인력 교체시 파견근로 후보자에 대하여 개별평가를 재실시하고 평가점수가 개별평가 배점의 80% 이상 평가된 적격 인력에 대하여 계약상대자(협력사)에게 근로자 파견을 요청하고, 발주자(▣▣▣▣▣▣)에게 파견하도록 약정되어 있다.

그리고 「근로자 파견 특수 계약조건」 제4조(인력투입 및 교체) 제3항에 따르

면 사업과 관련하여 인력투입 및 발주자의 요청 또는 계약상대자의 사정으로 투입인력을 교체하는 경우, 계약상대자는 발주자에게 투입예정 인력에 대한 승인을 요청을 하고 발주자가 적격여부를 평가한 후 적격자에 한해서 투입하도록 약정되어 있다.

또한 “ICT분야 파견근로자 교체 시 업무처리 절차 알림”(◆◆◆◆◆부-XXXX, XXXX. XX. XX.)에 따르면 파견인력 교체를 위한 기술능력(적격성) 평가 시 내부 평가위원 3인 이상을 타부서 원칙으로 부서장이 선정하여 구성하도록 되어 있다.

따라서 회사는 파견근로자 교체 시 타 부서 인력으로 내부 평가위원 3인을 부서장이 선정·구성하여 기술능력 평가를 시행하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

□□□□□□처가 발주한 인력지원사업의 파견근로자 교체 현황을 분석한 결과, [표]와 같이 파견근로 후보자에 대한 기술능력 평가를 실시하지 않은 사례 7건, 평가위원을 부서장이 선정하지 않은 사례 XX건, 평가위원을 타 부서 인력으로 선정하지 않은 사례 XX건 등 업무처리 부적정 사례가 다수 확인되었다.

[표] □□□□□□처 인력지원 사업의 인력 교체 현황(XXXX. XX. ~XXXX. XX.) (단위: 건)

부서명	파견근로자 교체건수	업무처리 미흡			
		기술능력 평가 미실시	평가위원 부서장 미선정	평가위원 타부서 미선정	계

음영 처리

또한 ICT분야 파견근로자 업무처리 절차를 수립한 ◇◇◇◇◇처(◇◇◇◇◇부) 역시 XXXX년 XX월 해당 절차를 마련한 이후 현업부서를 대상으로 추가적인 안내나 교육을 실시하지 않은 것으로 확인되어 관련 절차에 대한 현업부서의 인지 부족으로 유사사례가 재발할 우려가 있는 것으로 판단된다.

관계부서 의견

□□□□□처는 파견근로자 교체와 관련한 업무처리 절차를 명확히 인지하지 못하여 업무처리가 미흡하였다고 인정하였으며, 향후에는 파견근로자 교체 시 업무처리 절차에 따라 적절하게 처리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□□처장은 향후 유사사례가 재발하지 않도록 소속 직원들을 대상으로 파견근로자 교체에 따른 업무처리 절차에 대해 교육을 시행하기 바랍니다.

(통보)

◇◇◇◇◇처장은 향후 유사사례가 재발하지 않도록 파견근로자를 사용하는 부서를 대상으로 파견근로자 교체에 따른 업무처리 절차에 대해 재공지하기 바랍니다. (통보)